

0003262-37.2015.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

...

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, alegada, ainda, ofensa ao art. 155 do CPP. Descabimento. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos fatos demonstrada pelas peças de instrução e seguro relato judicial da vítima. (...) Art. 155, caput, do CPP. Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003262-37.2015.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003262-37.2015.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 111/2015 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de VALDIR DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (fls. 01-A/01-B).

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2016 (fls. 113/114). Após, o acusado foi citado (fls. 148), apresentando sua resposta à acusação (fls. 162/164).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o inculpado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais.

Se de um lado, o Parquet pugnou pela procedência da ação penal, condenando o réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 278/281); pelo outro, a defesa pleiteou a

improcedência, sustentando a fragilidade das provas. Subsidiariamente, caso condenado, requereu a pena no mínimo legal, o afastamento da reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o reconhecimento da confissão e o regime inicial menos severo (fls. 285/286).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação indireta (fls. 17) e auto de reconhecimento fotográfico (fls. 53); posteriormente renovados sob o crivo do contraditório.

O mesmo se pode dizer quanto à autoria, diante do conjunto probatório. Senão vejamos

A testemunha Diandra Silva Vieira, funcionária da empresa vítima à época, contou que o réu guardava semelhança com as fotografias de pessoas que já tinham de alguma forma prejudicado uma das filiais da joalheira em assunto. Disse, ainda, que não se recorda de mais detalhes dos fatos, devido ao decurso do tempo.

A testemunha Sérgio Carlos de Rezende contou que, na mesma época dos fatos aqui em assunto, também, foi acionado como devedor por outros estabelecimentos comerciais, devido às compras realizadas em seu nome, não reconhecidas por ele. Relatou que não teve os seus documentos pessoais furtados, não sabendo como eles foram “clonados”.

O réu, por sua vez, confessou a autoria delitiva dos fatos descritos na denúncia. Contou que se apresentou com os documentos de terceiro e realizou a falsa compra na joalheira vítima. Afirmou, por fim, que realizou o crime para ajudar a sua filha.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão do réu está em linha com as demais provas do processo, inclusive, com as declarações da representante da vítima, à época, e da testemunha, que teve os seus documentos utilizados, sem o seu conhecimento.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

“Apelação Criminal – FURTO – Conjunto probatório suficiente para a condenação. Depoimento da vítima e testemunhas. Confissão. (...). Negado provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 0006422-93.2009.8.26.0157; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022) (Ênfase na reprodução).

Além disso, em que pese Diandra não tenha se recordado dos detalhes dos fatos, em Juízo, as suas declarações em sede policial, à época dos fatos (fls. 51/52), não deixam dúvidas da autoria delitiva confessada pelo acusado.

Nem se argumente ser defeso ao Julgador a utilização de elementos informativos produzidos no curso de inquérito policial, vez que devidamente corroborados com provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e contraditório, conforme visto acima.

Na prática, o desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento.

Portanto, ainda que tenha, a princípio, menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto, vez que as declarações da vítima e dos agentes da lei estão no mesmo sentido.

Assim, a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, o que foi garantido por este Juízo, no acompanhamento de todas as provas produzidas em sede judicial, que acabaram por confirmar a versão acusatória apresentada em fase inquisitiva.

A propósito:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, alegada, ainda, ofensa ao art. 155 do CPP. Descabimento. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos fatos demonstrada pelas peças de instrução e seguro relato judicial da vítima. (...) Art. 155, caput, do CPP. Inexistência de óbice ao seu emprego na formação do convencimento judicial, vedada, apenas, a condenação apoiada unicamente em elementos destituídos do selo do contraditório. Ofensa à norma processual não aferida. Condenação mantida. Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 0001948-93.2016.8.26.0655; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2021; Data de Registro: 31/07/2021) (Ênfase minha).

Lado outro, a tese defensiva que o réu praticou a conduta delituosa dos autos por estado de necessidade, para ajudar na subsistência de uma filha, não convence, diante da completa ausência de elementos nesse sentido, inclusive, da existência de tal criança à época.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, C.C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DE CRIME FAMÉLICO (Cesar e Antonio) - A simples alegação dos apelantes de que estão passando por dificuldade financeira não autoriza a exclusão da ilicitude sob a alegação de estado de necessidade e crime famélico (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1502459-71.2021.8.26.0548; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022); e

“Furto. (...). Condenação de rigor. Furto famélico não demonstrado sequer por indícios. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, que não permite o reconhecimento da atipicidade do fato. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1501555-08.2021.8.26.0530; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022) (Originais sem marcação).

Assim, mais não é preciso ser dito, diante da confissão do acusado, amparada no conjunto probatório dos autos, produzido diante do contraditório e ampla defesa, a única solução para o caso é a condenação do réu.

Passo à dosimetria da pena.

O réu possui uma extensa folha de antecedentes, configuradora de maus antecedentes, até mesmo, com mais de uma condenação pelo mesmo delito destes autos, conforme certidão de fls. 291/309 (0002033-29.2015.8.26.0101, trânsito em julgado em 17/12/2020; 0003264-07.2015.8.26.0323, trânsito em julgado em 29/10/2019; 0000867-94.2015.8.26.0445, trânsito em julgado em 06/08/2018; 0000941-51.2015.8.26.0445, trânsito em julgado em 13/08/2021; 0012505-41.2015.8.26.0602, trânsito em julgado em 06/11/2017; 0000030-95.2014.8.26.0567, trânsito em julgado em 16/09/2016).

Anoto, ainda, que a conduta do acusado trouxe prejuízo para a joalheria-vítima em valor considerável (R\$ 1.422,00) e, também, diversos transtornos para Sérgio, que teve os seus documentos pessoais utilizados para a ação delituosa do réu, sendo cobrado, a priori, por tais estelionatos.

Assim, diante de passado extremamente desabonador e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base elevada em 3/4 (três quartos) do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço a reincidência do acusado (autos nº 0003856-22.2006.8.26.0176, trânsito em julgado em 29/06/2011, delito do artigo 297, do CP), conforme certidão citada; bem como a confissão espontânea dele, compensando integralmente essas circunstâncias.

Nesse sentido:

"1-) Apelação criminal. (...). Provimento parcial do recurso defensivo para reconhecer a confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, reduzindo-se as penas. (...) 3-) Desclassificação para a rubrica de furto incabível, pois a elementar do roubo (grave ameaça) foi demonstrada pelas declarações da ofendida. (...) Na segunda fase, verificou-se ser o apelante reincidente, circunstância que, de fato, denota a maior reprovabilidade de sua atual conduta. Por outro lado, há de se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 545, do STJ, pois a admissão de culpa que o apelante externou em Juízo, ainda que parcial, também foi considerada como elemento de convicção na r. sentença, podendo haver a compensação integral entre essas circunstâncias (agravante e atenuante), ficando as penas no patamar anterior, (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1500357-03.2021.8.26.0637; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022) (Ênfase nas reproduções); e

Súmula 545, do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Na última fase, não existindo outras causas modificadoras das sanções, torno-as definitivas como fixadas na primeira etapa.

O regime inicial de desconto da reprimenda será o semiaberto, diante das circunstâncias judiciais, como o passado extremamente desabonador do réu, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) com base no salário-mínimo vigente na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, forte nos artigos 49, § 2º, e 60, ambos do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VALDIR DA SILVA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, diária mínima.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco cabível a suspensão condicional da reprimenda, (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal), tendo em vista a culpabilidade do réu, explicitada acima na dosimetria, e seu histórico criminal extremamente desfavorável.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, por ter respondido a todo o processo nessa condição, não existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua prisão preventiva.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, retornem conclusos para extinção da punibilidade, nos termos do artigo 110, do Código Penal.

P.I.C

Lorena, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA